依申请公开

归档专题 +

辽阳市白塔区枫丹名邸小区 “5.12”一般坠落事故调查报告

时间发布：2022-07-18 14:30
阅读次数:
1081
次
信息来源：白塔区
字体：[大 中 小]
【打印文章】

2022年5月12日下午15时左右，袁广君承揽的坐落在武圣街道枫丹社区的枫丹名邸小区七号楼一单元五楼东侧楼顶烫防水施工现场发生一起一般坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约85万元。

接到事故报告后，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，受区政府委托，5月13日，白塔区应急管理局会同区纪委监委、区总工会、区公安分局、区住建局成立了事故调查组，并聘请有关专家参与事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和事故防范措施。现将事故情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况：

1.辽宁建发地产开发建设集团有限公司（以下简称建发集团）：登记机关：辽阳市行政审批局，法定代表人：王刚，注册资本3000万。经营范围：房地产开发、商品房销售、房屋租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.辽阳市广银建筑工程装饰有限公司（以下简称广银公司）：登记机关：辽阳市行政审批局。经营状态：存续（在营、开业、在册）。经营场所：辽宁省辽阳市白塔区东关街道草仓委。经营（业务）范围：建筑装饰及防水工程施工；管道及设备安装服务；建筑工程施工服务；园林绿化及配套设施施工服务；建筑材料、五金产品、电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人：袁广君，注册资金：80万元。袁广君妻子李宏光为公司合伙人，公司无其他员工。广银公司未设置专职安全生产管理机构，未配备经考核合格的专职安全生产管理人员，公司无高处作业等特种作业人员证书。

3.白塔区广银装饰中心（以下简称广银中心）：登记机关：辽阳市白塔区市场监督管理局。经营场所：辽阳市白塔区东关街草仓委。组织形式：个人经营。经营范围：铆焊加工、装修装饰服务；建筑材料、防水材料批发兼零售。市场主体类型：个体工商户。经营者：袁广君。资金数额：8万元。

二、烫防水施工项目情况：

2022年4月11日，购房者赵某某通过建发集团售楼经理李文涛购买枫丹名邸小区7号楼5楼东侧房屋，验房时发现楼顶有缺陷，极大可能出现房屋漏水情况，找到建发集团要求维修，建发售楼经理李文涛联系建发集团工程部副经理田恩胜商议7号楼顶烫防水等相关工程。田恩胜提供了包括袁广君在内的两家施工方，其中袁广君报价较低，李文涛决定将7号楼5楼东侧房屋烫防水工程交给袁广君负责。建发集团与袁广君达成口头协议，内容为：建发集团与业主赵某某共同出资7500元，其中建发集团出资6000元，业主赵某某出资1500元。袁广君负责维修枫丹名邸小区7号楼5楼东侧楼顶烫防水工程，袁广君找到干零活人员杨晓峰等人具体从事此项烫防水工程。大约4月20日左右，袁广君带领临时雇佣的杨晓峰、李某某等共计3人进场施工。3人均未经过袁广君安全培训技术交底，均未持有高处作业等特种作业人员证书。施工期间，建发集团未对枫丹名邸小区7号楼5楼东侧楼顶烫防水工程进行安全检查。

三、施工主体认定情况：

经调查，广银公司和广银中心注册投资人均为袁广君，并且袁广君近几年来以广银公司和广银中心名义与建发集团在施工方面有过多次合作，涉及金额100多万元。因双方之间业务往来频繁，所以在此次楼顶防水施工工程中建发集团与袁广君未签订任何劳动协议或施工合同，只是达成口头协议。袁广君作为广银公司和广银中心的个体投资人为此次施工的承揽主体。

四、事故发生经过及事故救援情况：

5月12日下午，袁广君安排杨晓峰、李某某在枫丹名邸小区7号楼5楼东侧楼顶清理垃圾、收拾工具，准备撤离现场。大约15时许，工程进行近尾声时，李某某听见杨晓峰喊了一声后，就从七号楼五楼楼顶失足跌落到距离楼顶高度约15米的二楼平台上。李某某急忙下去到二楼平台查看，发现杨晓峰趴在平台上，出现呼吸时有时断情况，后经物业人员拨打120，到场抢救无效后死亡，并由120人员拨打了110。

五、事故原因：

（一）直接原因

烫防水工程中工人未采取防护措施，未使用个人劳动防护用具是导致该起事故的直接原因。

（二）间接原因

1.袁广君承揽该烫防水工程中未对现场进行风险评估，未编写安全施工方案和安全事故救助措施。

2.袁广君在组织该工程施工之前，未对施工人员进行安全培训和技术交底。

3.袁广君在施工作业过程中，安全措施监管不到位，对施工人员安全防护措施不佩戴情况不予监督，处于无安全保护施工状态。

4.建发集团未依法依规对袁广君投资的广银公司和广银中心的安全条件，施工能力进行筛查和审核，将烫防水工程交由不具备安全生产条件的袁广君承揽，未依法履行对维修楼顶安全生产统一管理、定期检查安全情况，未发现安全问题，未及时督促整改安全隐患。

六、事故性质：

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

七、事故有关责任者的处理建议：

（一）有关责任人员

袁广君作为广银公司和广银中心的个体投资人，未保证安全生产所必需的资金投入，致使其不具备安全生产条件导致发生生产安全事故，对事故负有责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十三条之规定，建议处五万元罚款的行政处罚。

（二）有关责任单位

建发集团将房屋维修工程交给不具备安全生产条件的袁广君承揽，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条之规定，对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条之规定，建议处以十万元罚款的行政处罚。

八、事故防范和整改措施：

1.建发集团要对职工开展履行安全法律责任和义务教育，增强法律意识，一切大小工作按法规办，避免安全教育流于形式，生产经营项目发包、出租给其他单位或个人的必须对其是否具备安全生产条件或相应资质进行审核，如不具备不得将生产经营项目发包或出租。

2.建发集团在生产经营项目发包或者出租给其他单位或个人时应签订专门的安全生产管理协议，在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题，应当及时督促整改。

3.袁广君作为施工承揽者应牢固树立安全生产第一责任人的思想，建立健全并落实安全生产责任制，在不具备安全生产条件下不得承揽相关工程。

4.袁广君在施工前，未对安全风险进行评估，施工过程中无现场管理或现场管理流于形式，下步应深刻汲取事故教训，落实安全生产制度，避免出现任何安全问题。

5.袁广君未尽到安全监管责任，对施工过程中可能发生的安全事故隐患没有正确的认识，无劳动用品发放记录，施工人员无安全防护措施未及时纠正，导致事故发生，下步要落实好《中华人民共和国安全生产法》相关要求，并坚决执行。

枫丹名邸小区“5.12”一般坠落事故调查组

2022年 7月18日